



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/84/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין אלעד אור

התובעת 1 חזית ניהול אחזקה ושיפוץ מבנים בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד שיטריט מורני
צה"ל 99, אשקלון
טל': 0542005032 פקס: 08

נגד

הנתבעים 1 ויצמן יצחק, ת.ז. [REDACTED]

2 ויצמן אילנה בתיה, ת.ז. [REDACTED]

באמצעות ב"כ: עו"ד רשף סער
הגדוד העברי 10, אשקלון
טל': 0507740311 פקס: 086722776

החלטה

1. התובעת - המשיבה דן, היא תאגיד הרשום כדין בישראל ועפ"י כתב התביעה שימשה בתקופה הרלבנטית כ"מתחזק" של הבית המשותף, כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1965 (להלן: "החוק"). כמתחזקת, פעלה התובעת כחברת הניהול והאחזקה של הבניין הבית המשותף המשמש כבניין מגורים. במסגרת התביעה דרשה התובעת לחייב את הנתבעים - המבקשים דן בתשלום חובם בגין דמי ניהול שוטפים בהיותם הבעלים של דירה מס' 6 בבניין. על פי כתב התביעה, חובם של הנתבעים לתקופה שבין יוני 2017 עד אוקטובר 2017 עומד על סך של 1,300 ₪ בגין דמי ניהול שוטפים וכן חוב בסך 450 ₪ עבור חלקם בעלות התקנת רשת יונים. בנוסף, חויבו הנתבעים בעמלת פיגור בסך של 150 ₪.
2. ביום 22.1.21 התקיים בפני דיון במעמד ב"כ התובעת בלבד ובהעדר התייצבות מטעם הנתבעים, ובסיומו ניתן על ידי פס"ד כנגד הנתבעים על מלוא סכום התביעה, בצירוף הוצאות ושכ"ט עו"ד.
3. ימים ספורים לאחר מכן הוגשה לפני בקשת הנתבעים לביטול פסק הדין שניתן בהעדר, וזאת לפי תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. התובעת הגישה תגובתה לבקשה.
4. וכך מורה תקנה 131: "נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו;". תקנה זו החליפה את תקנה 201 לתקנות הישנות אל לא שינתה דבר בשיקולים המהותיים אשר נקבעו בפסיקת בתי המשפט קודם לתיקון התקנות בסוגיה של ביטול פס"ד במעמד צד אחד, והם חלים גם כיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/84/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בסמוך לאחר הגשת התביעה, ביום 12.11.20, נשלחה אל ב"כ התובעת הודעת מזכירות לשכת המפקח לפי היא נדרשת להמציא את כתב התביעה לידי הנתבעים ביחד עם טופס "הזמנה לדיון" אשר נקבע לפני ליום 18.1.21 ואשר צורף להודעה.
6. ביום 11.1.21 ניתנה החלטתי לפיה, משבוצעה מסירה של כתב התביעה לדי הנתבעים אך ביום 2.12.20, הרי שיש לדחות את מועד הדיון המקורי ליום 22.2.21 בשעה 09:30. כן הוריתי כי ב"כ התובעת תמציא החלטה זו לידי הנתבעים.
7. אין כל מחלוקת לפני כי בוצעה מסירה של כתב התביעה לידי הנתבעים והם אף הגישו ביום 18.1.21 כתב הגנה. ברם, טוענים הנתבעים ובא כוחם כי לא ידעו בשום שלב כי הדיון נקבע תחילה ליום 18.1 ולאחר מכן נדחה ליום 22.2.21.
8. בתגובה לטענה זו של הנתבעים טוענת התובעת כי ההזמנה לדיון המקורי נמסרה לנתבעים ביחד עם כתב התביעה. משהתקבלה בידי ב"כ התובעת החלטתי מיום 11.1.21, הודיעה על כך לנתבע 1 באמצעות מסרות ביישומון הוואטסאפ ביום 14.1.21 והנתבע אישר קבלת הודעתה (לתגובת התובעת צורף העתק מההתכתבות). כן נטען כי בהמשך שוחחה ב"כ התובעת טלפונית עם הנתבע לאימות קבלת הודעתה. כאן המקום להדגיש כי בשלב זה לא ידעה ולא יכולה היתה לדעת התובעת כי הנתבעים מיוצגים. יתרה מזו, התובעת לא קיבלה לידיה את כתב ההגנה שהוגש ועובדה היא שהגישה לפני בקשה למתן פס"ד בהעדר כתב הגנה ביום 17.2.21. מטבע הדברים הבקשה נדחתה. על כן, אין בסיס לטרוניית ב"כ הנתבעים כנגד ב"כ התובעת כי היה עליה לפנות אליו ולו אל הנתבע. דווקא ב"כ הנתבעים הוא זה אשר לא מילא אחר חובתו ולא המציא את כתב ההגנה לידי ב"כ התובעת. ודאי אין בסיס לטענה כי היה על התובעת להמציא את ההזמנה לדיון המקורי לידי ב"כ הנתבעים. מטבע הדברים בעת שמוגשת תביעה כגון דא, שלא קדמו לה הליכים משפטיים בין הצדדים, מסירת כתב התביעה וההזמנה לדיון המצורפת אליו נעשים לידי הנתבעים עצמם. אף אם נכונה טענת ב"כ הנתבעים כי לא ידע על מועד הדיון המקורי או הנדחה, אין בכך כדי לאיין את ידיעת הנתבעים שהתגבשה בעת שטרם נודע כי הם מיוצגים.
9. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת נספחי כתבי הטענות שוכנעתי כי ההזמנה של הנתבעים לדיון המקורי נעשתה כדין. אין לי כל סיבה להניח כי הזמנה לדיון לא צורפה ע"י ב"כ התובעת לכתב התביעה, בהתאם להנחית מזכירות המפקח מיום 8.1.21.
10. להלן נוסך ההזמנה לדיון שהומצאה בהליך זה:

"ל- ויצמן יצחק ואילנה בתיה, עמיעד 60 אשקלון

הואיל והתובעת הגישה למפקח בלשכת אשדוד בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, תובענה נגדכם כמפורט בכתב התביעה המצ"ב, הינך מוזמנים להגיש כתב הגנה, תוך 60 ימים מיום שהומצאה לכם הזמנה זו ולהתייצב לדיון ביום 18/01/2021 בשעה 09:30 בלשכת המפקח באשדוד

בכתובת הרשומה מטה.

כתב ההגנה יוגש במספר עותקים מודפסים: אחד ללשכת המפקח ועוד אחד לכל תובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/84/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אם תגישו כתב הגנה אך לא תתייצבו למשפט ביום האמור בהזמנה, יינתן באותו יום פסק-דין שלא בפניכם, אך אם לא תגישו כתב הגנה במועד שנקבע לכך בהזמנה, תהא לתובעת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניכם, אף לפני היום שנקבע למשפט וההזמנה להתייצב תבוטל." (הדגשים במקור – א.א.)

11. הנתבעים לא הצליחו לסתור את החזקה כי עם כתב התביעה קיבלו לידיהם גם את ההזמנה לדיון. אני סבור כי הגשת כתב ההגנה במועד בו היה קבוע הדיון המקורי אף היא מחזקת את ההנחה כי הנתבעים ידעו על מועד זה. אם זו אכן המציאות נשאת השאלה מדוע לא התייצבו הנתבעים לדיון שהיה קבוע ביום 18.1.21? ובכן התשובה לכך ברורה: ביום 11.1.21 ניתנה החלטתי בדבר דחית מועד הדיון. החלטה זו הומצאה באותו היום לידי ב"כ הנתבעת אשר המציאה אותה לידי הנתבע 1 באמצעות יישומון הוואטסאפ ביום 14.1.21 והלה מיד השיב כי הוא מאשר קבלתה. **מתחיבת, אם כן, המסקנה כי הנתבעים ידעו הן על מועד הדיון המקורי והן על מועד הדיון הנדחה. לפיכך אני קובע כי אין לקבל טענתם כי יש לבטל את פסה"ד "מחובת הצדק".**
12. בצדק ציינה התובעת כי מקום בו יש לבחון ביטול פס"ד שלא מחובת הצדק, על המפקח לבדוק תחילה האם נפל פגם של חוסר תום לב בהתנהגות הנתבעים, אשר נגדם קמה חזקה כי ידעו על מועד הדיון אך לא התייצבו אליו, או שמא מדובר בטעות בתום לב, היסח הדעת וכד'. בנוסף לכך, השיקול המרכזי שיש לבחון במצב דברים זה, הוא האם בפי הנתבעים טענת הגנה המגלה סיכוי טוב כי תוצאת פסה"ד תשתנה אם יתברר ההליך לגופו.
13. כאמור, קבעתי כי הנתבעים ידעו על מועד הדיון שנקבע לפני, חרף הכחשתם ועל כן היעדרותם מהדיון יסודה בתקלה/טעות מצדם אותה הם מנסים להסתיר. עם זאת, אני מוכן להניח כי מדובר בטעות שבתום לב, או תקלה שבהיסח הדעת. בכך כמובן לא סגי כדי להביא לביטול פסה"ד.
14. כפי שניתן לראות מפרוטוקול הדיון ומפסה"ד שניתן באותו מעמד, במסגרת הדיון שהתקיים בפני נעשה בירור עובדתי נוסף ביחס לתביעה מול ב"כ התובעת ופסק הדין לא ניתן בפורמט של פסיקתא המקנה לתובעת את כל מבוקשה רק בשל כך שהנתבעים לא התייצבו לדיון. פסה"ד דן, בקצרה אמנם, בטענות שהעלו הנתבעים במסגרת כתב הגנתם. כמפורט בפסה"ד - לא מצאתי בטענות אלו ממש.
15. הבקשה שלפני אינה מעלה נימוקים חדשים מאלו שפורטו בכתב ההגנה. אין התובעת, כמי שמשמשת כ"מתחזק" של הבית המשותף מחויבת להסדרים הקיימים בין בעלים של דירה/עסק/משרד בבית המשותף לבין מי ששוכר מהם את הנכס. אין מניעה כמובן שדמי הניהול ישולמו ע"י שוכר הנכס, אך משהסתיימה תקופת השכירות או משהסתיים החוזה עם "המתחזק" ונותר חוב עבור דמי הניהול "בעל הדירה", כהגדרתו בסעיף 52 לחוק ובשילוב עם סעיף 58 לחוק, הוא הנושא בחוב.
16. מהבקשה ומהתגובה לה עולה כי אין הנתבעים חולקים על גובה החוב מושא התביעה וטענתם היא שלפי הידוע להם, השוכרים שילמו כל חוב שהיה קיים (וראו נספח ד' לתגובת התובעת). מדובר למעשה במעין טענת "פרעתי" והנטל מוטל על הנתבעים להוכיחה. אלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/84/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלא צורפו לכתב ההגנה ואף לא לבקשה דגן כל אסמכתא כי השוכרים פרעו את החוב או, לחלופין, אישור בכתב מאת התובעת כי אין לנתבעים כל חוב כלפיה. טענה זו נטענה בעלמא. אף אם בשל אי-הבנה מצד הנתבעים החזירו לידי השוכרים את הבטוחות שאלו מסרו בידיהם - בטוחות שנועדו להבטיח את תשלום דמי הניהול, אין התובעת נשואת באחריות לכך שכן, חרף הנטען, מעולם לא אישרה בפני הנתבעים כי חובות הניהול וההחזקה של הנכס כלפיה נפרעו במלואם.

17. אשר על כן לא מצאתי כל טעם בביטול פסה"ד שניתן נגדם הנתבעים בהעדר התייצבות.
18. אוסיף ואציין, כי אין להתעלם מכך שהחוב מושא התביעה עומד ע"ס של 1,900 ₪ בלבד ולו הייתי מוצא לנכון לבטל את פסה"ד ממילא היה מקום לחייב את הנתבעים בהוצאות התובעת בגין הדיון שהתקיים בפני, אשר צפויות היו לעמוד על 1,000 ₪, וזאת בלא קשר לתוצאות ההליך העיקרי אשר סיכויי ההגנה נגדו קלושים. תקנה 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, המתווה את האיזון שעל ביהמ"ש לקיים בעת ניהול הליך שלפניו, רלבנטית בקשר לאמור: " בית המשפט יאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי; לעניין זה, "אינטרס ציבורי" – נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי. " ניהול ההליך דגן כאילו לא ניתן פסה"ד ולא התקיים דיון בשל חוב בסדר הגודל האמור, על כל המשאבים הכרוכים בכך, נוגד את האינטרס הציבורי בעוד הפגיעה המקסימלית האפשרית בנתבעים פעוטה יחסית. ודוק, לפני הנתבעים עומדת לכאורה עילת תביעה כנגד השוכרים הרלבנטיים, על בסיס הסכמי השכירות עמם.

19. ככל שסבורים הנתבעים כי פסה"ד שגוי לגופו הרי שהדרך לשנותו היא באמצעות הגשת ערעור ולא בדרך בקשה לביטולו.

20. הבקשה נדחית. לפני משורת הדין, ונוכח גובה החוב הנמוך וההוצאות שכבר נפסקו, איני מחייב הנתבעים בהוצאות בקשה זו.

ניתנה ביום 4 מרץ 2021, כ' אדר תשפ"א, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין